合川三汇“1·7”一般道路交通事故调查报告

合川区政府事故调查组

2023 年 8 月 7 日

目　录

一、事故基本情况 4

（一）事故车辆情况。 4

（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况。 6

（三）事故单位情况。 6

（四） 事故道路基本情况。 7

（五） 事故发生经过。 7

（六） 人员伤亡及直接经济损失情况。 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故信息接报及响应情况。 7

（二）事故应急处置评估。 8

三、事故原因分析和事故性质 8

（一）主要原因。 8

（二）次要原因。 9

（三）事故性质。 9

四、事故调查中发现的其他问题 9

五、相关单位履职调查情况 9

（一）綦江区交通运输综合行政执法支队。 9

（二）合川区公安局三汇派出所。 10

六、建议对相关事故责任者的处理 10

（一）建议追究刑事责任的人员。 10

（三）建议移送相关部门依法调查处理的单位。 11

（四）建议不予追究行政责任的单位及人员。 11

七、事故整改和防范措施 12

合川三汇“1·7”一般道路交通事故调查报告

2023年1月7日，重庆全泰物流有限公司所属渝DJ9705号重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车在重庆市合川区三汇镇丰业街G85下道口600米路段，发生了一起一般道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失78万元。

2023年4月10日接区交巡警支队案件移交后，依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路交通安全法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规有关规定，受合川区人民政府委托，成立了由区应急管理局牵头，区交通局、区公安局、区总工会等单位派员参加，组成的“合川三汇‘1·7’一般道路交通事故调查组”（以下简称“调查组”），并邀请区纪委监委、区检察院派员指导开展相关工作。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求，经过调查取证、分析，查明了事故的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理意见和事故防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起一般道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆情况。

1．渝DJ9705号重型半挂牵引车，品牌型号：乘龙牌

LZ4251M7DB，发动机号：1419E074491，所有人：重庆全泰物流有限公司，检验有效期止：2023 年 7 月 31 日，登记住所：重庆市綦江区文龙街道回龙路 3 号 1 楼 17 号，车辆投保情况：该车在天安财产保险股份有限公司投保交强险及第三者责任险。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第 183 号司法鉴定意见书证实：被鉴定车辆渝 DJ9705 重型半挂牵引车的前风窗玻璃完好、间接视野装置设置齐全，视野良好；该车转向系、传动系、制动系性能有效；该车行驶系（第二轴车轮同一轴上轮胎花纹不同）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定。

2. 渝 D3V77 挂号重型平板自卸半挂车，品牌型号：景阳岗牌 SFL9402ZZXP，车辆识别代码：LA9940Z39K0YGG476，发动机号：无，所有人：重庆全泰物流有限公司，检验有效期止：2023 年 7 月 31 日，登记住所：重庆市綦江区文龙街道回龙路 3 号 1 楼 17 号。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第 184 号司法鉴定意见书证实：被鉴定车辆渝 D3V77 挂号重型平板自卸半挂车的转向系、传动系、制动系性能有效；该车行驶系（第一、二、三轴车轮同一轴上轮胎花纹不同）不符合 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定。

3. 无号牌二轮电动车，车架钢印号：LEUDWE606M6309294，所有人：韩*春，所有人住所：重庆市合川区三汇镇*。经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第 788

号司法鉴定意见书证实：该车符合机动车的定义，属于两轮轻便摩托车。

（二）事故车辆驾驶人情况及当事人情况。

1．李*，男，汉族，36岁，1987年2月20日出生，身份证号码：500381198702******，户籍所有在地：重庆市江津区*，事故发生时驾驶渝DJ9705重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车，持“A1A2”型有效机动车驾驶证，驾驶证档案编号500301302382，驾驶证有限期：长期。

2．韩*春，男，汉族，48岁，1975年1月27日出生，身份证号码：51022619750*******，户籍所在地：重庆市合川区*，事故发生时驾驶无号牌电动二轮车，无有效机动车驾驶证，在此次事故中死亡。

（三）事故单位情况。

重庆全泰物流有限公司（以下简称“全泰公司”），统一社会信用代码为91500222084655265O；法定代表人：徐*旺；企业类型：有限责任公司；注册资金：贰佰万元整；成立时间：2013年12月2日；注册地址：重庆市綦江区文龙街道回龙路3号负1楼17号；经营范围包括一般项目：许可项目：普通货运，货物专用运输（集装箱），货物专用运输（冷藏保鲜），货物专用运输（罐式）一般项目：仓储服务（不含危险化学品），货物运输代理。

（四）事故道路基本情况。

事故发生在重庆市合川区三汇场镇丰业街G85下道口600米路段处，事故发生时为晴天，路段限速40公里/小时，事故路面为潮湿沥青路面；该路段为双向两车道，T型右转弯路口，各车道间以白色分道线进行分隔，道路边线外侧设置有波型护栏，道路全宽16.2米，高速下道口方向车道宽8.2米，三汇场镇方向车道宽8.2米，施工区域宽4.5米，T型岔口宽9.5米，事故发生于白天，事故路面完好，现场道路通畅，无影响视线或行驶的障碍物。

（五）事故发生经过。

2023年1月7日下午，李*驾驶渝DJ9705号重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车，由重庆市合川区三汇场镇老龙村村委会沿丰业街往G85高速收费站方向行驶，14时20分，当其行驶至重庆市合川区三汇场镇丰业街G85下道口600米路段时，与同向行驶的由韩*春驾驶的无号牌电动二轮车发生碰撞，造成韩*春受伤、两车受损，韩*春经医治无效死亡。

（六）人员伤亡及直接经济损失情况。

韩*春，男，汉族，48岁，1975年1月27日出生，身份证号码：51022619750********，户籍所在地：重庆市合川区*。

该事故造成直接经济损失78万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

2023年1月7日14时20分许，渝DJ9705驾驶员李*事发后第一时间拨打了110、120报警电话，14时30分许120及三汇派出所人员先后赶到事故现场，120将伤者韩*春送至合川区第二人民医院进行急救，三汇派出所对现场进行了勘验并对李*进行了询问。

（二）事故应急处置评估。

区公安局、120等相关单位和人员第一时间赶赴现场，及时有序开展应急处置工作，事故得到有效控制，无次生事故和重大舆情发生。

三、事故原因分析和事故性质

通过调查组的调查取证，并结合《重庆市合川区公安局交巡警支队道路交通事故认定书》（第50127001202300000006号）“驾驶渝DJ9705号重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车的驾驶员李*承担此次事故的主要责任，驾驶无号牌二轮车的韩*春承担此次事故的次要责任”分析认定，造成本次事故的原因如下：

（一）主要原因。

当事人李*驾驶渝DJ9705号重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车在道路上超速行驶（道路限速为40km/h，重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第307号司法鉴定意见书证实：事故车辆及重型平板自卸半挂车在事故发生时的车速为59km/h）超越同向行驶的电动二

轮车时，操作不当，同时忽视观察致车辆与电动二轮车发生碰撞是造成此次事故的主要原因。

（二）次要原因。

当事人韩*春未取得机动车驾驶证驾驶机动车上道路行驶。是造成此次事故的次要原因。

（三）事故性质。

经调查取证、询问了解，调查组认定本次事故为一起一般道路交通事故。

四、事故调查中发现的其他问题

经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第183号司法鉴定意见书证实:被鉴定车辆渝DJ9705号重型半挂牵引车该车的行车系第二轴车轮同一轴轮胎花纹不同，存在安全隐患。

经重庆市正港司法鉴定中心出具的渝正港司鉴中心〔2023〕痕鉴字第184号司法鉴定意见书证实:被鉴定车辆渝D3V77号重型平板自卸半挂车该车的行车系第一、二、三轴车轮同一轴轮胎花纹不同；两车均不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的规定，存在安全隐患。

五、相关单位履职调查情况

（一）綦江区交通运输综合行政执法支队。

根据《綦江区交通局2023年交通运输安全生产执法检查计划》，2023年1-3月，綦江区交通运输综合行政执法支队计划检

查道路运输企业101户次，实际检查128户次，其中：计划检查101户次，专项检查8户次，根据“双随机一公开”随机抽查10户次，事故企业检查9户次；查处违法行为129起，罚款14.79万元，吊销各类证照9起。

（二）合川区公安局三汇派出所。

事故发生地位于合川区公安局三汇派出所管辖的丰业街路段，在2023年1月，三汇派出所共查处各类交通违法案件194件，其中现场查处摩托车违法22件，现场查处货车超载11件。依法履行了安全监管职责。

六、建议对相关事故责任者的处理

（一）建议追究刑事责任的人员。

李*，驾驶渝DJ9705号重型半挂牵引车牵引渝D3V77挂号重型平板自卸半挂车，由重庆市合川区三汇场镇老龙村村委会沿三汇镇丰业街往G85高速收费站方向行驶，当其行驶至重庆市合川区三汇场镇丰业街600米路段时，与韩*春驾驶的无号牌电动二轮车发生碰撞，造成韩*春受伤，后经医治无效死亡，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》和《重庆市道路交通安全条例》的相关规定，涉嫌犯罪，建议由合川区公安交通管理部门依法追究刑事责任。

（二）建议不予行政处罚的单位

全泰公司，按规定制定了相关的安全生产管理制度并落实安全责任制度，设置了安全管理机构，安全管理人员取得了相应资

质，开展了安全生产隐患排查，对营运车辆定期进行安全技术检测，依法开展了安全教育培训，事故发生后，全泰公司积极处理事故善后事宜，未造成不良社会影响，积极配合事故调查组的调查工作。其所属的渝 DJ9705 号重型半挂牵引车及渝 D3V77 挂号重型平板自卸半挂车未见有导致本次事故发生的机械方面故障。事故调查中未发现全泰公司存在与本次事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予处理。

（三）建议移送相关部门依法调查处理的单位。

全泰公司，该公司渝 DJ9705 号重型半挂牵引车及渝 D3V77 号重型平板自卸半挂车两辆车的不同轴车轮，轮胎花纹不同，不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）第 9.1.3 规定要求的问题，公司涉嫌违反《中华人民共和国道路运输条例》第三十条的规定。因无证据证明该问题与本次事故的发生存在直接因果关系，建议由綦江区交通运输主管部门依法调查处理。

（四）建议不予追究行政责任的单位及人员。

经调查，綦江区交通运输综合行政执法支队和合川区公安局三汇派出所按要求制定了年度工作检查计划，相关科室（队）人员按检查计划开展了相关工作，并依法履行了职责，未发现有违法违规行为，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款“工作范围内发生生产安全事故，经查实尽职尽责的，应当不予处分”规定，建议对綦江区交通运输综合行政执

法支队和合川区公安局三汇派出所及有关人员不予追究行政责任。

七、事故整改和防范措施

为汲取教训、举一反三，建议相关单位要认真落实以下事故防范和整改措施：

（一）重庆全泰物流有限公司。一是要进一步落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国道路运输条例》等法律法规规定，全面加强安全管理。二是要进一步加强对车辆及驾驶员的管理及培训工作，加强对驾驶员进行交通安全法律法规和业务知识学习教育，定期对车辆交通安全工作进行分析总结。三是要建立健全安全生产各种规章制度并认真落实到位，督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，加大安全检查力度和隐患排查力度。

（二）綦江区交通运输综合行政执法支队。要督促运输企业进一步加大交通安全教育培训力度，提升驾驶人员交通安全意识，提高驾驶人员遵守交通安全法律法规的自觉性。

（三）区公安局三汇派出所。要加大执法检查力度，严厉打击机动车驾驶人员在道路上行驶过程中忽视行车安全、忽视观察等违法行为，落实部门监管责任。

合川三汇“1·7”一般道路交通事故调查组

2023年8月7日